OVEREENKOMST VAN KOSTENVERHAAL

LOCATIE SWEELINCKLAAN TE TILBURG

Partijen:

I. **GEMEENTE TILBURG**, een publiekrechtelijke rechtspersoon gevestigd te (5038 TC) Tilburg aan het Stadhuisplein 130 (KvK-nummer 17281808) vertegenwoordigd door het hoofd Vastgoedbedrijf, de heer M. 't Hardt, handelend krachtens op 18 december 2018 verleend mandaat, hierna: '**gemeente**';

II. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Van der Weegen Bouwontwikkeling B.V.**, gevestigd en kantoorhoudende te (5038 VP) Tilburg aan de Kloosterstraat 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18017505, hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder Van der Weegen beheer B.V. (KvK 18031539) die op haar beurt wordt vertegenwoordigd door haar bestuurder Tedeka B.V. (KvK 81083106) welke vertegenwoordigd wordt door haar bestuurder de heer T.W.G. de Kort, hierna: '**van der Weegen**';

III. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BPD Ontwikkeling B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, aldaar kantoorhoudend aan IJsbaanpad 1 (postcode 1076 CV), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08013158 (Vestigingsnr. 000016178106), mede kantoorhoudende te Eindhoven aan de Melkfabriekstraat 11-J (5613 MW) (vestigingsnr. 000016178203), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BPD Europe B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1076 CV Amsterdam, IJsbaanpad 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08024283, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd middels volmacht door de heer ir. J.P.C.M. Leijten MRE, hierna: '**BPD'**;

hierna II. en III. gezamenlijk: ontwikkelaar;

gemeente en ontwikkelaar hierna gezamenlijk: 'partijen';

Overwegingen:

A. BPD is eigenaar van het perceel, kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie T, nummer 1637, plaatselijk bekend als Jac. Van Vollenhovenstraat 211-215 te Tilburg. Van der Weegen is eigenaar van het perceel, kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie T, nummer 2819. Van der Weegen Holding B.V. is eigenaar van de percelen, kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie T, nummers 1633, 1634, 1636, 1855 en 1856, plaatselijk bekend als Sweelincklaan 700-712 en Jac. Van Vollenhovenstraat 221 te Tilburg, maar heeft in een bevoegdheidsverklaring (**Bijlage 1**) aangegeven dat Van der Weegen Bouwontwikkeling B.V. die percelen zal verwerven.

B. De gemeente is eigenaar van het omliggende Openbaar gebied, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie T, nummers 1380 en 1815.

C. Van der Weegen en BPD hebben onderling afspraken gemaakt over de verdeling in deelgebieden van het plangebied. Op de tekening in **bijlage 2** hebben partijen de deelgebieden vastgelegd. Van der Weegen en BPD zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor de realisatie van het Bouwprogramma in het deelgebied c.q. de deelgebieden die zij realiseren.

D. Van der Weegen is verantwoordelijk voor de realisatie van het Bouwprogramma Van der Weegen in deelgebied A2, B en C, zoals aangegeven op de tekening in **bijlage 2**.

E. BPD is verantwoordelijk voor de realisatie van het Bouwprogramma BPD in deelgebied A1, zoals aangegeven op de tekening in **bijlage 2**.

F. Van der Weegen en BPD hebben samen een samenwerkingsovereenkomst d.d. ……2025 gesloten waarin zij onderling afspraken zijn overeengekomen omtrent de nadere verdeling van o.a. kosten en uitvoering van werkzaamheden in het Kostenverhaalsgebied. De gemeente stelt zowel BPD als Van der Weegen op basis van onderhavige Overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de verplichting tot het realiseren, inrichten en beheer van het Openbaar gebied even als het voldoen van de betalingsverplichtingen zoals opgenomen in artikel 18 van deze Overeenkomst.

G. De gemeente heeft in haar stuurgroep stedelijke ontwikkeling d.d. 19 mei 2021 (**bijlage 3**) haar bereidheid uitgesproken om mee te werken aan de transformatie, maar daarover een definitief standpunt over in te nemen na uitvoering van een haalbaarheidsstudie naar:

- De stedenbouwkundige invulling van deze locatie; én
- De programmatische invulling van deze locatie, waarbij ook een onderwijsopgave wordt betrokken.

H. Op 19 september 2022 hebben Partijen een dienstverleningsovereenkomst (DVO, **bijlage 4**) gesloten waarin is overeengekomen een haalbaarheidsstudie te verrichten waarbij het eindresultaat in beginsel dient te voldoen aan de onderdelen zoals geformuleerd in deze DVO. Partijen beogen te komen tot een integraal en haalbaar plan.

I. In november 2024 hebben Partijen het project even ‘on hold’ gezet en zijn in april 2025 kritisch naar de scope van het plan gaan kijken. Partijen hebben gezamenlijk geconcludeerd dat de realisatie van een onderwijsvoorziening binnen het Plangebied niet wordt voorzien binnen nu en 10 jaar. Het heeft er toe geresulteerd dat partijen het Plangebied verkleinen en dat het Bouwprogramma zich hoofdzakelijk richt op woningbouw.

Dit alles heeft geresulteerd in een Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP, **bijlage 5**) dat ter besluitvorming is voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het VOSP is de basis voor Partijen om met elkaar in overleg zijn te treden om te komen tot een vervolgovereenkomst, te weten onderhavige (anterieure) Overeenkomst. Partijen zien het VOSP als een integraal plan waarvoor ontwikkelaar een Definitief Stedenbouwkundig Plan (DOSP) inclusief Beeldkwaliteitsparagraaf gaat opstellen en waarvoor de Planologische maatregel wordt doorlopen.

Vervolgens kunnen BPD en van der Weegen al dan niet per deelgebied een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen indienen. Een aanvraag omgevingsvergunning kan ook gecoördineerd worden met de Planologische maatregel. De gemeente is bereid hieraan mee te werken. Gezien de ruimtelijke en bouwkundige samenhang van deelgebied A1 en A2, worden deze omgevingsvergunningen tegelijkertijd of direct na elkaar aangevraagd.

De in het VOSP opgenomen Sociale woningen dienen afgenomen te worden door een woningbouwcorporatie. Het kwaliteitsniveau van de Sociale woningen dient samen met de beoogde betrokken woningbouwcorporatie te worden afgestemd. Ontwikkelaar is reeds in gesprek met Woningbouwcorporatie WonenBreburg omtrent de afname van de Sociale

CONCEPT

woningen. In **bijlage 11** is een intentieverklaring tussen ontwikkelaar en WonenBreburg toegevoegd.

J. Ontwikkelaar dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in deze Overeenkomst. Op grond van afdeling 13.6 van de Omgevingswet (Ow) dient de gemeente haar kosten te verhalen. Partijen komen daarom deze overeenkomst van kostenverhaal in de zin van artikel 13.13 Ow overeen, zodat het kostenverhaal is verzekerd als bedoeld in artikel 13.11 Ow en kostenverhaal langs publiekrechtelijke weg in de zin van paragraaf 13.6.3 Ow niet nodig is.

Partijen zijn het volgende overeengekomen:

A. ALGEMEEN.

1. Opschortende voorwaarde.

1.1. Met uitzondering van de betalingsverplichting uit artikel 18.4 onder d. worden de rechten en plichten uit deze overeenkomst opgeschort totdat ontwikkelaar aan haar betalingsverplichting uit artikel 18.4 onder d. heeft voldaan.

2. Definities.

2.1. In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a. **Beeldkwaliteitsparagraaf**: het nog door Partijen te laten vervaardigen en door de Gemeente te toetsen en accorderen paragraaf dat het gewenste uiterlijk (ruimtelijk kwaliteitsniveau) van de bebouwing, de inrichting van de openbare en collectieve buitenruimten in het Plangebied beschrijft, passend binnen de kaders van het VOSP. Het beeldkwaliteitsplan is onderdeel van het DOSP.

1.1. **Betaalbare koopwoning:** een koopwoning met een koopprijs van ten hoogste de geïndexeerde bovengrens, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Huisvestingswet 2014, zijnde €420.000,-- (prijspeil 2026, jaarlijks aan te passen aan de Rijksoverheid vastgestelde bovengrens);

b. **Betaalbare woning:** Sociale huurwoning, Middenhuurwoning of Betaalbare koopwoning**;**

c. **Bouwprogramma BPD**: woningen in een appartementsgebouw met functies in de plint met toebehoren en parkeervoorzieningen in deelgebied A1.

d. **Bouwprogramma Van der Weegen**: grondgebonden woningen in deelgebied B en woningen in een appartementsgebouw met functies in de plint met toebehoren en parkeervoorzieningen in deelgebied A2 en C.

e. **Bouwprogramma**: het bouwprogramma Van der Weegen en het bouwprogramma BPD tezamen, te weten maximaal 340 woningen (mits planologisch haalbaar).

f. **Bouwrijp(maken):** het met inachtneming van de planning en het (nog op te stellen en vast te stellen) inrichtingsplan openbare ruimte geschikt maken c.q. zijn van het Kostenverhaalsgebied voor verdere inrichting, bebouwing en gebruik, in hoofdzaak bestaande uit: sloop van te verwijderen opstallen c.q. verwijdering van bovengrondse en ondergrondse obstakels, (verlegging van) kabels en leidingen daaronder begrepen, verwijdering c.q. inpassing van archeologische resten, verwijdering van explosieven en munitie, sanering van de bodem en het grondwater (conform de eisen van het ter zake bevoegde gezag),

CONCEPT

terreinophoging c.q. ontgraving, aanleg van riolering, aanleg van (bouw)wegen en (aansluitpunten voor) (bouw)stroom en (bouw)water, alles conform de geldende wet- en regelgeving, in zodanige mate en op zodanige wijze dat de desbetreffende onroerende zaken geschikt zijn voor de beoogde inrichting, bebouwing en gebruik, met in acht neming van het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR).

g. **Bruikbare omgevingsvergunning**: een omgevingsvergunning waartegen binnen een termijn van zes weken na de dag van afgifte van een vergunning geen rechtsmiddel is ingediend, dan wel binnen deze termijn wel een rechtsmiddel is ingediend en binnen die termijn tevens een voorlopige voorziening is gevraagd en deze voorlopige voorziening is afgewezen.

h. **Geclusterde woonvorm**: Geclusterde woningen zijn woningen die voldoen aan de definitie voor Nultredenwoningen in een geclusterde woonvorm. Geclusterd betekent dat deze woonvormen ingericht zijn op het bevorderen van sociaal contact en gemeenschapsgevoel, waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan en samenredzaamheid wordt bevorderd. Er moet daarom een ontmoetingsruimte inpandig aanwezig zijn of op loopafstand (bv. ca. 100 m). Die ruimte moet gericht zijn op ontmoeting van bewoners en eventueel buurtbewoners en op een open en transparante basis te gebruiken zijn. Landelijk wordt bij clustering uitgegaan van een schaal van minimaal 12 woningen.

i. **Gemengd wonen**: betreft woonprojecten waarbinnen verschillende groepen mensen doelbewust en in georganiseerd verband samenwonen, contact onderhouden en soms ook gezamenlijke activiteiten ondernemen. In gemengd wonen projecten wonen reguliere huurders samen met bewoners die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben, bijv. mensen die eerder dak- of thuisloos waren, jongeren met een licht verstandelijke beperking, mensen die psychisch kwetsbaar zijn en statushouders.

j. **Kostenverhaalsgebied**: Het plangebied aangevuld met alle omliggende openbare ruimte die als gevolg van deze ontwikkeling aanpassing behoeft, gelegen tussen de Quirijnstoklaan, Sweelincklaan en de Jac. van Vollenhovenlaan zoals met een blauwe lijn is weergegeven op de situatietekening, die als **bijlage 6** bij deze Overeenkomst is gevoegd.

k. **Middenhuurwoning**: een huurwoning met:

1°. een aanvangshuurprijs van ten minste het bedrag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag, en ten hoogste de maximale huurprijs behorende bij 186 punten op grond van de waardering van de kwaliteit als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte; en

2°. een in een omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of een verordening als bedoeld in artikel 8.2.15a van het Invoeringsbesluit Omgevingswet gestelde of anderszins verzekerde instandhoudingstermijn van ten minste vijftien jaar;

l. **Nultredenwoning**: zelfstandige woningen die zowel intern als extern toegankelijk zijn. Dit houdt in dat je de woning kan bereiken zonder trap te lopen (extern toegankelijk) en dat woonkamer, keuken, badkamer, toilet en minimaal 1 slaapkamer zonder trappen te bereiken zijn (intern toegankelijk).

m. **Nutsplan**: het in overleg met de leidingbeheerders op te stellen plan voor de nutsvoorzieningen in het Kostenverhaalsgebied.

CONCEPT

n. **Nutsvoorzieningen**: de voorzieningen, zijnde kabels en leidingen (inclusief telecommunicatievoorzieningen), die het Kostenverhaalsgebied geschikt of beter geschikt maken voor de bebouwing.

o. **Openbaar gebied**: het door de gemeente, in overleg met de ontwikkelaar, te begrenzen (overig) gebied in het Kostenverhaalsgebied, niet zijnde bouwkavels/percelen waarop woningen en overige gebouwen met bijbehoren worden gerealiseerd ten behoeve van eindgebruikers, inclusief openbare voorzieningen.

p. **Overeenkomst**: onderhavige anterieure overeenkomst.

q. **Plangebied**: het gebied zoals met een rode lijn is weergegeven op de situatietekening globaal omvattende het gebied waar het Bouwprogramma gerealiseerd wordt, dat als **bijlage 6** bij deze overeenkomst is gevoegd.

r. **Planning**: de door partijen ter uitvoering van deze overeenkomst opgestelde planning (**bijlage 7**) omvattende de activiteiten om te komen tot het benodigde Planologische maatregel, het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunning(en) en de realisatie van het Project.

s. **Planologische maatregel**: het doorlopen van de procedure voor een wijziging van het omgevingsplan, en/of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, en/of opstellen van een TAM-IMRO omgevingsplan.

t. **Project**: de (volledige) integrale gebiedsontwikkeling die al dan niet gefaseerd tot ontwikkeling en realisatie wordt gebracht, inclusief bijbehorend Openbaar gebied binnen het Kostenverhaalsgebied en met inachtneming van de Planologische maatregel, de Planning en het overige bepaalde in deze Overeenkomst.

u. **Sociale huurwoning**:

1°. Een huurwoning:

- met een aanvangshuurprijs onder de grens, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag;
- die bij aanvang van de huurovereenkomst wordt verhuurd aan huurders met een inkomen onder de inkomensgrens, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet; en
- met een in een omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of een verordening als bedoeld in artikel 8.2.15a van het Invoeringsbesluit Omgevingswet gestelde of anderszins verzekerde instandhoudingstermijn; of

2°. een huurwoning in beheer bij een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 1 van de Woningwet en vallend onder de diensten van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 47 van de Woningwet, meer specifiek een convenantpartner van de gemeente Tilburg;

v. **VOSP**: het stedenbouwkundig plan met daarin opgenomen het (voorlopig) Bouwprogramma, dat in ieder geval voorziet in de bouwmassa/het bouwvolume, aantallen woningen/ appartementen en overige (maatschappelijk) functies met bijbehorende parkeerplaatsen, openbaar gebied, privaat gebied opgesteld door Wissing in opdracht van ontwikkelaar, zoals opgenomen in **bijlage 5** bij deze overeenkomst, dat zowel de gebouwen als de openbare ruimte betreft.

w. VOSP+: VOSP inclusief concept beeldkwaliteitsparagraaf.

CONCEPT

x. **DOSP**: in het Definitief Stedenbouwkundig Plan wordt het VOSP uitgewerkt en onderdelen toegevoegd, zoals een beeldkwaliteitsparagraaf, natuurinclusief bouwen, het matenplan met t-hoogtes, uitwerking wateropgave, windhinderonderzoek en bezonningsonderzoek.

y. **Woonrijp (maken)**: de staat van de percelen na het inrichten hiervan omvattende in hoofdzaak doch niet uitsluitend de aanleg van wegen, openbare parkeervoorzieningen, trottoirs, wandelpaden, openbaar groen, straatverlichting, brandkranen, alsmede het doen aanleggen van nutsvoorzieningen door nutsbedrijven overeenkomstig de randvoorwaarden in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) en het inrichtingsplan openbare ruimte.

z. **Zelfbewoningsplicht**: de koper van de door ontwikkelaar gerealiseerde Betaalbare koopwoning is verplicht de Betaalbare koopwoning uitsluitend te gebruiken om daar zelf met zijn/haar eventuele gezinsleden daadwerkelijk te wonen dan wel te laten bewonen door een van haar/zijn gezinsleden.

3. Bijlagen

3.1. Van deze Overeenkomst maken deel uit de navolgende aanvullende bijlagen:

Bijlage 1: bevoegdheidsverklaring

Bijlage 2: tekening deelgebieden Bouwprogramma

Bijlage 3: Brief gemeente (stuurgroepbesluit)

Bijlage 4: Dienstverleningsovereenkomst d.d. 19 september 2022

Bijlage 5: Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan Sweelincklaan d.d. 26 november 2025

Bijlage 6: Tekening plan- en Kostenverhaalsgebied

Bijlage 7: Planning

Bijlage 8: Tekening te gebruiken gebied vrij van precario

Bijlage 9: Verdeling voorschot PAK over de looptijd van het Project

Bijlage 10: Landmeetkundige werkzaamheden + kostenraming

Bijlage 11: Intentieovereenkomst woningbouwcorporatie

Bijlage 12: Tekening toekomstig Openbaar gebied

Bijlage 13: Modelberekening afkoopsom beheer en onderhoud

3.2. Ingeval van strijdigheid van een van de bij deze Overeenkomst behorende genoemde aanvullende Bijlagen 1 tot en met 13 met de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst.

4. Doel Overeenkomst

4.1. Met het aangaan van deze Overeenkomst, zijnde een anterieure overeenkomst in de zin van artikel 13.13 Ow, hebben partijen tot doel om vast te leggen:

a. dat Van der Weegen (zowel de rendabele als de onrendabele delen van) het Bouwprogramma Van der Weegen voor eigen rekening en risico voornemens is te (laten) ontwikkelen en realiseren, met inachtneming van het gestelde in deze Overeenkomst;

CONCEPT

b. dat BPD (zowel de rendabele als de onrendabele delen van) het Bouwprogramma BPD voor eigen rekening en risico voornemens is te (laten) ontwikkelen en realiseren, met inachtneming van het gestelde in deze Overeenkomst;

c. dat ontwikkelaar tevens zorgdraagt voor de aanheling van het Openbaar gebied op de omliggende openbare ruimte;

d. dat Van der Weegen en BPD ieder voor hun eigen bouwprogramma binnen het plangebied voor eigen rekening en risico zal zorgdragen voor een gebouwde parkeervoorziening c.q. de realisatie van het openbaar gebied, met inachtneming van het gestelde in deze overeenkomst;

e. dat de verdeling van het minimale percentage te realiseren woningen in de woning typologieën Sociale huurwoning, Middenhuurwoning en Betaalbare koopwoning binnen het Bouwprogramma wordt vastgelegd in deze Overeenkomst en de Planologische maatregel;

f. dat ontwikkelaar het toekomstig Openbaar gebied, onder de in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden, aan de gemeente notarieel zal (terug) leveren respectievelijk zal opleveren;

g. de afspraken omtrent de ruimtelijke, civieltechnische, programmatische en financiële aspecten, over de planning en over de taken en rollen (tevens de verplichtingen) van partijen bij vorenbedoelde ontwikkeling, realisatie en verkoop;

h. dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd en de benodigde locatie eisen en eventueel benodigde faseringen voldoende zijn vastgelegd waardoor er geen noodzaak is tot het opstellen van kostenverhaalsregels in het Omgevingsplan;

i. dat partijen afspraken maken over de verdeling in kosten met betrekking tot het beeldkwaliteitsplan, het inrichtingsplan, het bouw- en woonrijp maken van het openbaar gebied, de onderzoeken en leges ten behoeve van de planologische procedure;

B. ONTWIKKELING EN REALISATIE.

5. Ontwikkeling en realisatie, planologie

5.1. Deze overeenkomst van kostenverhaal is van toepassing op het in exploitatie brengen van het Kostenverhaalsgebied.

5.2. De ontwikkelaar ontwikkelt en realiseert het Bouwprogramma in het Kostenverhaalsgebied overeenkomstig de Planologische maatregel en de af te geven omgevingsvergunning(en), zonder dat er sprake is van een bouwplicht. Het Kostenverhaalsgebied en de bebouwing mogen niet in strijd daarmee worden gebruikt.

5.3. De gemeente is bereid haar medewerking te verlenen aan en het in procedure brengen van de Planologische maatregel onder de in deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

5.4. BPD en Van der Weegen zullen in overleg met de gemeente het VOSP uitwerken in VOSP+ en DOSP en een planologisch kader c.q. ruimtelijke onderbouwing behorende bij de Planologische maatregel. Vervolgens zullen BPD en Van der Weegen hiervoor de procedure(s) doorlopen.

5.5. Vervolgens zullen BPD en Van der Weegen ieder voor hun eigen deelgebied(en) in overleg met de gemeente voor eigen rekening zorgdragen voor het tijdig en compleet aanvragen van de

CONCEPT

voor de realisatie van de in het VOSP begrepen Bouwprogramma noodzakelijke publiekrechtelijke toestemmingen - waaronder de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit in de zin van artikel 5.1, tweede lid en onder a van de Omgevingswet alsmede (voor zover de uitgewerkte bouwplannen niet worden gedekt door voornoemde Planologische maatregel) aanvullende omgevingsplanactiviteiten.

5.6. Direct na ontvangst van de in artikel 5.3 bedoelde aanvraag voor een Planologische Maatregel zal, indien van toepassing, het college van burgemeester & wethouders de raad van de gemeente om (bindend) advies vragen.

6. Verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden partijen.

6.1. BPD en Van der Weegen ontwikkelen en realiseren gezamenlijk een integrale gebiedsontwikkeling, waardoor zij ook gezamenlijk zorgdragen voor de volgende producten:

a. Het VOSP uitwerken in een VOSP+ en DOSP, inclusief beeldkwaliteitsparagraaf;

b. het opstellen van een voorlopig ontwerp inrichtingsplan voor het Openbaar gebied in het Plangebied;

c. het gezamenlijk voeren van de omgevingsdialoog voor de Planologische maatregel als opgenomen in artikel 5.3 van deze Overeenkomst;

d. het opstellen van het planologisch kader c.q. een ruimtelijke onderbouwing voor de Planologische maatregel als opgenomen in artikel 5.3 van deze overeenkomst;

e. aanvraag indienen voor de Planologische maatregel als opgenomen in artikel 5.3 van deze Overeenkomst;

6.2. De ontwikkelaar zal onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico, tenzij anders overeengekomen in artikel 18 van deze overeenkomst, zorgdragen conform de planning voor:

a. alle tekeningen/ontwerpen/bestekken opstellen voor het Bouwprogramma die nodig zijn voor de Planologische maatregel en de aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen;

b. aanleveren van tekeningen aan de gemeente ten behoeve van de landmeetkundige werkzaamheden;

c. het (laten) opstellen van alle onderzoeken/tekeningen en het (laten) verrichten van specifieke onderzoeken voor de fysieke leefomgeving die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Bouwprogramma waaronder begrepen de ruimtelijke onderbouwing voor de Planologische maatregel als omschreven in artikel 5.3 van deze Overeenkomst;

d. zorgen voor omgevingsdialoog volgens artikel 20.2 ten aanzien van het Bouwprogramma en de Planologische maatregel als opgenomen in artikel 5.3 van deze Overeenkomst;

e. aanvragen indienen voor de Planologische maatregel, (omgevings-)vergunningen, toestemmingen en ontheffingen, nodig voor realisatie en gebruik van het Bouwprogramma;

f. het (laten) vervaardigen van een definitief ontwerp voor het Openbaar gebied zoals aangegeven op de tekening in **bijlage 12**, inclusief openbare voorzieningen en (ontsluitings-)wegen;

CONCEPT

g. het initiëren en (laten) uitvoeren van de nodige aanpassingen m.b.t. kabels, leidingen, riolering, tussenstations (trafo, rioolpompen, afwateringen, verdeelstations e.d.), t.b.v. de integrale gebiedsontwikkeling, waarbij dan de kosten hiervan voor rekening van ontwikkelaar zijn;

h. het (laten) vervaardigen van bestekken (technische omschrijvingen) en tekeningen voor het bouwrijp en woonrijp maken en het (laten) bouw- en woonrijp maken van de gronden in het Plangebied op de tekening in bijlage 2;

het Bouwprogramma (ieder voor zijn eigen deelgebied) ontwikkelen en realiseren;

een en ander in goed overleg met de gemeente.

6.3. De gemeente zal met inachtneming van de Planning:

a. de producten in het vorige lid toetsen;

b. de landmeetkundige werkzaamheden uitvoeren, zoals het uitvoeren van inmetingen en het opstellen van een matenplan met daarin o.a. de kabel en leidingstroken, t-hoogtes en nieuwe kadastrale grenzen.

c. de Planologische maatregel(en) voorbereiden, opstellen en in procedure nemen, zodra de producten in het vorige lid zijn goedgekeurd.

d. zich maximaal inspannen (net als haar bestuursorganen) om de Planologische maatregel(en) als opgenomen in artikel 5.3 van deze Overeenkomst op een zorgvuldige wijze en binnen het in de Planning (**bijlage 7**) aangegeven tijdspad te op te stellen en te doorlopen, onverminderd het bepaalde in de artikel 24 van deze overeenkomst. Indien ontwikkelaar dat wenst zal het college medewerking verlenen aan toepassing van de coördinatieregeling voor het Bouwprogramma danwel een door de ontwikkelaar gewenst deel daarvan.

e. zich maximaal inspannen (net als haar bestuursorganen) dat zij het realiseren van het Project zal blijven bevorderen en, voor zover dat formeel in haar macht ligt, alle benodigde vergunningen die voor de uitvoering van het Project nodig zijn, direct na indiening van elke aanvraag, in behandeling te nemen en binnen de gestelde wettelijke termijnen en Planning af te handelen.

f. het uitvoeren van additioneel toezicht op het bouw- en woonrijp maken van het toekomstige openbaar gebied in Kostenverhaalsgebied met in achtneming van het inrichtingsplan en het HIOR;

g. het (toekomstig) Openbaar gebied afnemen en (in eigendom) aanvaarden, mits dit beantwoordt aan het bepaalde in deze Overeenkomst;

6.4. Teneinde de planontwikkeling van het Project verder invulling te geven, zullen partijen, met inachtneming van ieders taken en verantwoordelijkheden, in nauwe samenwerking met elkaar, de hierna genoemde taken en activiteiten uitvoeren en de navolgende stukken vervaardigen, binnen de termijnen gesteld in de overeengekomen Planning:

a. opstellen van een beheerplan voor het onderhoud van het Openbaar gebied (onderhoudsniveau C op basis van het HIOR) (opgesteld door ontwikkelaar, te accorderen door de gemeente, op basis van het HIOR);

CONCEPT

b. bepalen T-hoogtes (hoogte waarop het Openbaar gebied aansluit op erfgrenzen van privé terrein) in het Plangebied (door de gemeente), waarbij de gemeente toetst op afstemming met de omgeving en de grondwaterstand;

c. opstellen van een rioleringsplan (opgesteld in opdracht van ontwikkelaar, te accorderen door de gemeente op basis van de waterparagraaf in de Planologische maatregel en technische eisen uit het HIOR);

d. opstellen van een matenplan voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunningen (kabel en leidingstroken, t-hoogtes, verdeling van kavels en openbare ruimtes) (door gemeente op te stellen voor het plangebied en de ontwikkelaar levert de benodigde tekeningen);

e. het door ieder van de partijen voor hun eigen deelgebied(en) (laten) zorgdragen voor het uitwerken van het VOSP tot Definitief Ontwerp (per omgevingsvergunning) (door de gemeente goed te keuren binnen de publiekrechtelijke kaders);

f. opstellen van een concept bouwveiligheidsplan (opgesteld door de aanvrager van het specifieke deelgebied, te accorderen door de gemeente voorafgaand aan indienen omgevingsvergunning);

7. Bouwprogramma.

7.1. Voor wat betreft de nakoming van de verplichting van de ontwikkelaar tot ontwikkeling en realisatie van het Bouwprogramma, zoals benoemt in artikel 5.2 van deze Overeenkomst, zal door de ontwikkelaar binnen 12 maanden na ondertekening van onderhavige Overeenkomst een ontvankelijke aanvraag voor de Planologische maatregel worden ingediend, alsmede binnen 26 weken nadat de Planologische maatregel onherroepelijk is geworden een ontvankelijke aanvraag voor de omgevingsvergunning in te dienen voor deelgebied A1 en A2;

7.2. Het verleggen en aanpassen van kabels/leidingen voor nuts- en telecommunicatievoorzieningen, zowel in het Kostenverhaalsgebied als daarbuiten, ontstaan door het Bouwprogramma is voor rekening en risico van ontwikkelaar. De gemeente is bereid de coördinatie en uitvoering daarvan te verzorgen, onder de voorwaarde dat de kosten die zij in dat verband maakt door de ontwikkelaar worden vergoed.

7.3. Het Bouwprogramma van ontwikkelaar dient te voldoen aan:

a. Het vastgestelde VOSP (Bijlage 5);

b. De woningbouwopgave:

- minimaal 25% Sociale huurwoningen te realiseren door ontwikkelaar;
- minimaal 10% Middenhuur woningen;
- minimaal 30% Middenhuur woningen of Betaalbare koopwoningen;
- maximaal 35% vrije sector woningen.

c. Indien bij de uitwerking van het VOSP/VOSP+ naar het DOSP blijkt dat het minimum aandeel van 25% Sociale woningen niet vertaald kan worden, gaan partijen met elkaar om tafel. Bijvoorbeeld om te onderzoeken of het mogelijk is om af te wijken van de bouwhoogten in de Planologische maatregel, waardoor verschuiven van bouwprogramma per gebouw mogelijk wordt.

CONCEPT

d. Vanuit het woonbeleid van de gemeente geldt een minimale oppervlakte voor woningen van 50 m² GBO.

e. Binnen de woningbouwopgave worden de volgende woningtypologieën gebouwd voor de volgende voorkeursdoelgroepen:

- compacte appartementen (2-kamers) via Sociale huurwoningen en Middenhuur woningen voor jongeren en starters;
- ruime appartementen (3-kamers) via Sociale huurwoningen en Middenhuur woningen voor gezinnen;
- 3-kamerappartementen via Middenhuur woningen en woningen in de vrije sector voor ouderen;
- grondgebonden woningen in de vrije sector;
- Binnen de categorie Sociale huurwoningen wordt onderzocht of het mogelijk is om Gemengd Wonen te realiseren.

f. Partijen zijn een inspanningsverplichting overeengekomen voor het realiseren van een ontmoetingsruimte, zodat een Geclusterd woonvorm gerealiseerd kan worden. De wens is dat deze ruimte voor meerdere doelgroepen (binnen het Project) ingezet kan worden. Dit ter versterking van het gemeenschapsgevoel en de buurteconomie. Vereisten aan de ontmoetingsruimte:

- De ontmoetingsruimte heeft een oppervlakte van 100 tot 250 m²;
- De ruimte bevindt zich in de plint, naast de entree van één van de appartementengebouwen.
- Er wordt onderzocht of de ontmoetingsruimte ook benut kan worden door bewoners uit de buurt. Dit zou mogelijk gecombineerd kunnen worden met een (maatschappelijke) functie in het kader van de buurteconomie. Hierbij is het van belang dat de ontmoetingsruimte voor bewoners wel laagdrempelig blijft.

g. Ontwikkelaar realiseert in de plint van de appartementsgebouwen functies die de buurt-economie versterken met een maximum van 500 m2 BVO. Dit zijn functies zoals maatschappelijke activiteiten, dienstverlenende activiteiten (zonder baliefunctie), cultuur- en ontspanningsactiviteiten en kantoor. Op basis van een vergunning kan ook daghoreca worden mogelijkheid gemaakt evenals een bedrijf genoemd in de staat van bedrijfsactiviteiten en een binnensport- en recreatieonderneming. Bij de uitwerking van het VOSP naar VOSP+ en DOSP wordt de maatschappelijke vastgoedtafel van de gemeente betrokken voor het maken van een visie voor de invulling van de plinten. Daarnaast worden in de plint voorzieningen behorende bij specifieke woonvormen gerealiseerd (o.a. Geclusterde woonvorm), zoals bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte. De ruimten in de plint dienen hiervoor een extra hoogte te hebben van tenminste 4 meter om geschikt te zijn voor deze functies en flexibiliteit wordt gecreëerd. Partijen gaan bij het opstellen van het beeldkwaliteitsplan onderzoeken hoe dit verder vertaald kan worden.

CONCEPT

8. Klimaatadaptief en natuur- en groeninclusief bouwen, kettingbeding.

8.1. De ontwikkelaar onderschrijft het door de gemeente vastgestelde beleid “Instrument Duurzaamheid d.d. mei 2023” en “Puntensysteem Natuur- en groeninclusief bouwen d.d. december 2021”, bij partijen nader bekend, en verplicht zich bij de uitwerking van haar Bouwprogramma als omschreven in artikel 1.1 onder g., in een definitief ontwerp, uitvoering hieraan te geven.

8.2. In overleg met de gemeente wordt voor het Bouwprogramma van de ontwikkelaar op basis van het beleid als aangegeven in het eerste lid, de totaal te behalen puntenscore bepaald. De ontwikkelaar dient de uitwerking van de voor haar Bouwprogramma te nemen klimaatadaptieve en natuur- en groeninclusieve maatregelen en daarbij behaalde puntenscore ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeente.

8.3. Ontwikkelaar conformeert zich aan de klimaatscores inzake klimaatadaptatie. De verdere uitwerking van het Bouwprogramma vindt plaats in overleg met de gemeente.

8.4. Indien partijen overeenstemming hebben bereikt over de door de ontwikkelaar te realiseren klimaatadaptieve en natuur- en groeninclusieve maatregelen, waarna deze ook opgenomen worden in de aanvraag Omgevingsvergunning, is de ontwikkelaar verplicht bij de bouw c.q. realisatie van haar Bouwprogramma deze klimaatadaptieve en natuur- en groeninclusieve maatregelen voor eigen rekening en risico aan te brengen, en na het aanbrengen in stand te houden en zo nodig ook te vervangen. Indien ontwikkelaar haar verplichting als genoemd in dit lid niet nakomen nadat zij door de gemeente in gebreke zijn gesteld conform de vereisten in het Burgerlijk Wetboek (schriftelijke ingebrekestelling onder het stellen van een redelijke termijn om alsnog nakoming mogelijk te maken) en ontwikkelaar in verzuim blijft, verbeurt Ontwikkelaar ten behoeve van de gemeente een direct opeisbare boete ter grootte van € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat ontwikkelaar in verzuim blijft om alsnog aan hun verplichting te voldoen, een en ander onverminderd het recht van de gemeente om bij niet of niet volledige nakoming alsnog nakoming dan wel vergoeding van aanvullend geleden schade te vorderen. Artikel 6:92 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing

8.5. De ontwikkelaar zal er voor zorgdragen dat het bepaalde in de artikelen 8.1, 8.2, en 8.4 bij overdracht van het geheel of een gedeelte van haar eigendom, alsmede bij verlening daarop van een zakelijk recht, ten behoeve van de gemeente aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde wordt opgelegd, door de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde wordt aanvaard en deze oplegging en aanvaarding namens de gemeente wordt aanvaard, en in verband daarmee, om het in de artikelen 8.1, 8.2 en 8.4 opgenomen verplichtingen om dit door te geven in de notariële akte of verlening van het zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) bij de huurwoningen en €5.000,-- per koopwoning ten behoeve van de gemeente, onverminderd het recht om bij niet of niet volledige nakoming alsnog nakoming dan wel vergoeding van aanvullend geleden schade te vorderen. Op gelijke wijze als hiervoor bepaald, verbindt de ontwikkelaar zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het in de artikelen 8.1, 8.2 en 8.4 bepaalde en de in onderhavig lid opgenomen verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.

CONCEPT

9. Sociale huurwoningen, Middenhuur woningen en Betaalbare Koopwoningen, kettingbeding/ kwalitatieve verplichting.

9.1. In de Planologische maatregel zullen de Sociale huurwoningen en de Middenhuur woningen planologisch worden bestemd.

9.2. De ontwikkelaar verkoopt en levert de Sociale huurwoningen aan een Tilburgse woningbouwcorporatie voor de exploitatie ervan als Sociale huurwoningen. Mocht met een Tilburgse woningcorporatie niet tot overeenstemming gekomen kunnen worden, dan is de ontwikkelaar vrij om met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde om met een andere toegelaten instelling met haar werkgebied in Tilburg (convenantspartner van gemeente Tilburg, Convenant Wonen 2025-2029) een overeenkomst te sluiten voor overdracht en exploitatie van de Sociale huurwoningen, zijnde 25% van het bouwprogramma. De intentieovereenkomst (**Bijlage 11**) tussen de ontwikkelaar en Tilburgse woningcorporatie of een andere toegelaten instelling met haar werkgebied in Tilburg wordt gelijktijdig met het ondertekenen van deze Overeenkomst getekend.

9.3. Bij eerste verhuur en ook vervolgens, bij iedere huurdersmutatie, dient voor de Sociale huurwoningen geen hogere huurprijs per maand gehanteerd te worden dan van maximaal de op dat moment geldende huurliberalisatiegrens, zoals jaarlijks vastgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

9.4. De Sociale huurwoningen dienen, te rekenen vanaf hun eerste ingebruikname, gedurende in ieder geval 15 jaren niet anders te worden gebruikt dan voor verhuur als Sociale huurwoning in de desbetreffende categorie zoals genoemd in artikel 9.3 passend binnen de toewijzingsregels voor Sociale huur die op het moment van verhuur geleden.

9.5. De Middenhuur woningen dienen, te rekenen vanaf hun eerste ingebruikname, gedurende minimaal 15 jaar niet anders te worden gebruikt dan voor verhuur als Middenhuur woning. Een Middenhuur woning heeft een minimale oppervlakte van 55 m² GBO binnen het totaal Middenhuur woningen in het Project geldt een gemiddelde oppervlakte van 60 m² GBO.

9.6. Voor de Betaalbare koopwoningen geldt een Zelfbewoningsplicht. De zelfbewoningsplicht is door Ontwikkelaar aan kopers op te leggen als volgt:

a. De koper of diens rechtsopvolger is verplicht de woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (eventueel met zijn partner en/of gezinsleden) te bewonen. Dit betekent dat de koper of diens rechtsopvolger de woning niet mag verhuren dan wel anderszins in gebruik mag geven aan derden met inachtneming van en behoudens het vermelde in de hierna volgende subbepalingen.
b. De zelfbewoningsplicht geldt voor een periode van vijf jaren. Als start van deze tijdsduur geldt hierbij de datum waarop de woning aan de koper feitelijk ter bewoning wordt opgeleverd door Ontwikkelaar/aannemer.
c. Ingeval koper of diens rechtsopvolger overgaat tot verkoop en levering van de woning is koper of diens rechtsopvolger verplicht de verplichting tot zelfbewoning als bedoeld in lid 1 van dit artikel via een kettingbeding c.q. kwalitatieve verplichting doorgelegd aan de opvolgend koper voor de resterende looptijd van de oorspronkelijke 5 jaren ongeacht de hoogte van de koopsom van de woning op dat moment.
d. Ingeval dit artikel door koper of diens rechtsopvolger niet wordt nageleefd, verbeurt koper een direct opeisbare boete aan de gemeente van € 50.000,- (zegge vijftigduizend euro).

CONCEPT

e. Het college kan – op verzoek van de koper of diens rechtsopvolger – schriftelijk afwijken van de verplichting tot zelfbewoning indien en voor zover er sprake is van omstandigheden van de koper of diens rechtsopvolger waardoor (volledige) instandhouding van dit artikel in redelijkheid naar het oordeel van het college niet gevergd kan wordend (hardheidsclausule).

9.7. De ontwikkelaar zal er voor zorgdragen dat de verplichtingen in de artikelen 9.3, 9.4 en 9.5 bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de Sociale huurwoningen en/of Middenhuur woningen, alsmede bij verlening daarop van een zakelijk recht, ten behoeve van de gemeente aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde wordt opgelegd, door de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde wordt aanvaard, en in verband daarmee, om het in de artikel 9.3, 9.4 en 9.5 bepaalde en de in onderhavig lid opgenomen verplichting om dit door te geven in de notariële akte of verlening van het zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 100.000,- (zegge: honderdduizend euro) ten behoeve van de gemeente, onverminderd het recht om bij niet of niet volledige nakoming alsnog nakoming dan wel vergoeding van aanvullend geleden schade te vorderen. Voormelde boete wordt geïndexeerd vanaf 1 januari 2025 met de indexering 'CPI Alle Huishoudens, 2015=100'), waarbij een indexering van 0% wordt gehanteerd ingeval het CPI-prijsindexcijfer 0 of lager is. Op gelijke wijze als hiervoor bepaald, verbindt de ontwikkelaar zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het in de artikelen 9.3, 9.4 en 9.5 bepaalde en de in onderhavige artikel 9.5 opgenomen verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.

9.8. De gemeente kan koper, al dan niet onder het stellen van voorwaarden, schriftelijk toestemming verlenen om van het bepaalde in artikel 9.6 af te wijken, indien zij dit op grond van redelijkheid en billijkheid en met het oog op gerechtvaardigde belangen van de koper verantwoord acht.

9.9. De Betaalbare koopwoningen, Middeldure en Sociale huurwoningen voldoen aan de definitie van Nultredenwoning. Hiervan kan worden afgeweken in geval van speciale wooneenheden in de plint zoals aangehaald in artikel 7.2 onder e. van deze Overeenkomst.

10. Waterberging

10.1. Ontwikkelaar dient voor haar Bouwprogramma zorg te dragen voor voldoende waterberging overeenkomstig de waterparagraaf in de ruimtelijke motivering behorende bij de Planologische maatregel.

10.2. Waterberging dient in beginsel plaats te vinden op eigen terrein (niet zijnde toekomstig openbaar gebied). In het VOSP is een deel van de waterberging in toekomstig openbaar gebied (binnen het kostenverhaalsgebied) beoogd. De gemeente is bereid om hier aan mee te werken, mits dit als onderdeel van de uitwerking van het inrichtingsplan ruimtelijk en technisch wordt onderbouwd en aan het HIOR wordt voldaan. Voor de wadi's gelden daarnaast voorwaarden zoals een minimale leeglooptijd en een minimale waterdoorlatendheid. In de nazorgperiode van 1 jaar zijn de beheerkosten voor ontwikkelaar. Daarna komen deze kosten voor rekening van de gemeente.

CONCEPT

11. Energievoorziening

11.1. Trafo's dienen inpandig te worden opgelost, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zullen partijen in overleg treden met de nutsaanbieder;

11.2. Ontwikkelaar onderzoekt de mogelijke energievoorzieningen van het Bouwprogramma. De gemeente zal, binnen de wettelijke mogelijkheden, medewerking verlenen aan de door de ontwikkelaar gewenste energievoorziening voor zover dat in haar macht ligt en onverminderd het bepaalde in artikel 11.3 ten aanzien van bodemenergiesystemen.

11.3. Bodemenergievoorziening ten behoeve van het Bouwplan dienen voor wat betreft de werktuigbouwkundige installatie inpandig te worden gerealiseerd. Op verzoek van ontwikkelaar kan de gemeente overwegen medewerking te verlenen aan de realisatie van bodemenergievoorzieningen in het (toekomstig) Openbaar gebied, waarvoor partijen dan een opstalrecht vestigen. Partijen zijn bekend dat de Provincie Noord-Brabant beleid heeft dat mogelijk van invloed kan zijn op de realisatie van bodemenergievoorzieningen. Partijen zullen handelen met in acht neming van het op de betreffende aanvraag/ aanvragen van toepassing zijnde beleid.

11.4. Ontwikkelaar zal in afstemming met de gemeente zich maximaal inspannen om het Project aan te sluiten op het toekomstig bronnetwerk en voorzien in een collectieve energievoorziening. De gemeente zal zich maximaal inspannen om het bronnetwerk tijdig beschikbaar te hebben, zodat het Project hierop kan worden aangesloten. Indien daarvoor aanleiding is dan zullen Partijen hierover nadere afspraken vastleggen in een aanvullende overeenkomst.

12. Afvalinzameling

12.1. Afvalinzameling voor de niet grondgebonden woningen binnen het Project zal geschieden in ondergrondse containers conform de door het BAT gestelde eisen, die voor rekening van ontwikkelaar worden aangebracht in het (toekomstig of bestaand) Openbaar gebied. Over de locatie daarvan vindt afstemming plaats tussen Partijen. De locatie voor de ondergrondse afvalcontainers zal (vervolgens) worden vastgelegd in het inrichtingsplan. Voor de grondgebonden woningen zal ontwikkelaar in overleg met het BAT bepalen op welke wijze afvalinzameling zal plaatsvinden.

12.2. Afvalinzameling voor bedrijven dient inpandig opgelost te worden conform de door het BAT gestelde eisen.

12.3. Op ontwikkelaar rust de verplichting om nadere afspraken te maken met het BAT over de afvalinzameling.

13. Parkeerplaatsen

13.1. BPD garandeert dat gelijktijdig met het gereedkomen van het te realiseren Bouwprogramma BPD voor haar rekening en risico de benodigde parkeerplaatsen ten behoeve van het Bouwprogramma BPD zijn aangelegd/gerealiseerd in het plangebied, conform de parkeernorm vastgelegd in de af te geven omgevingsvergunning(en).

13.2. Van der Weegen garandeert dat gelijktijdig met het gereedkomen van het te realiseren Bouwprogramma Van der Weegen, al dan niet gefaseerd, voor haar rekening en risico de benodigde parkeerplaatsen ten behoeve van het Bouwprogramma van der Weegen zijn aangelegd/gerealiseerd in het plangebied, conform de parkeernorm vastgelegd in de af te geven omgevingsvergunning(en).

CONCEPT

13.3. Ontwikkelaar bekijkt in overleg met de gemeente de mogelijkheid voor deelmobiliteit binnen het Project. Indien dit wenselijk is naar het oordeel van partijen, zal in de parkeervoorziening dan wel in het Openbaar gebied nabij de parkeervoorziening deelmobiliteit worden gerealiseerd overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de nota parkeernormen 2023, danwel de geactualiseerd nota parkeernormen die vigerend is ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning(en) voor het Project.

13.4. Ontwikkelaar is bekend met de financiële voorwaarde verbonden aan deelmobiliteit, dat zij een afdracht per woning verschuldigd zijn aan het fonds deelmobiliteit. Deze afdracht is een vergoeding voor het beschikbaar stellen en exploiteren van deelvoertuigen overeenkomstig de voorwaarden van de gemeente. In de nota parkeernormen wordt de hoogte van de afdracht bepaald. In de nota parkeernormen 2023 bedraagt de afdracht € 1.000,-- (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting) per woning, doch afdracht zal plaatsvinden op basis van de nota parkeernormen ten tijde van de vergunningsaanvraag. Deze bijdrage wordt door ontwikkelaar voldaan bij het verlenen van de omgevingsvergunning.

14. Bouwverkeer en ontsluiting.

14.1. Ten behoeve van het gebruik van gemeentelijke gronden als bouw- en werkterrein zullen de ontwikkelaars tijdig een daarvoor vereiste vergunning op grond van de APV aanvragen. In de APV-vergunning kan een waarborgsom worden geëist, die door de Gemeente kan worden geïnd indien aantoonbaar het bestaand openbaar gebied gelegen buiten het Kostenverhaalsgebied door het bouwverkeer ten behoeve van het Project wordt beschadigd. Alle daaruit voortvloeiende herstelkosten, onder aftrek van de voor de Gemeente terugvorderbare omzetbelasting, komen voor rekening van de ontwikkelaars, ook die welke de hoogte van de waarborgsom te boven gaat. In dit kader zal voorafgaand door Partijen (al dan niet ieder voor zich) de kwaliteit van de openbare ruimte worden geduid via een nulmeting.

14.2. Op basis van de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2025 zal de Gemeente voor deze Overeenkomst een beroep doen op artikel 7 sub a van de verordening, hetgeen betekent dat er geen precario in rekening zal worden gebracht bij de ontwikkelaars. Het niet in rekening brengen van precario zal alleen betrekking hebben op die gronden die gelegen zijn binnen het gebied zoals aangegeven op de tekening in **bijlage 8**. Het niet in rekening brengen van precario staat los van het feit dat de ontwikkelaars zelf verantwoordelijk zijn voor het aanvragen en verkrijgen van de benodigde APV-vergunning(en) in verband met het gebruik van het openbaar gebied op basis van de APV-verordening.

14.3. De hiervoor in dit artikellid bedoelde vrijstelling is van toepassing voor de bouwperiode van het Bouwprogramma, doch uiterlijk tot 1-7-2030.

14.4. Eventuele aanpassingen in het bestaande Openbaar gebied ten behoeve van het inrichten van het bouw- en werkterrein en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen als gevolg van het Bouwprogramma komen voor rekening en risico van ontwikkelaar.

14.5. De gemeente zal in gezamenlijk overleg met ontwikkelaar bouwroutes aanwijzen en zorgdragen dat deze worden vergund via de APV-vergunning. Na vergunningverlening op basis van de APV zal de gemeente ervoor zorgdragen dat het vergunde bouw- en werk terrein continu goed bereikbaar is, ook voor groot materieel.

14.6. Ontwikkelaar garandeert dat op het moment dat de eerste woningen van het Bouwprogramma worden opgeleverd dat deze woningen veilig kunnen ontsluiten en voorzien is in voldoende parkeervoorzieningen.

CONCEPT

15. Werken en werkzaamheden in het Kostenverhaalsgebied

15.1. De Ontwikkelaar is verantwoordelijk om voor haar rekening en risico het toekomstig Openbaar gebied aan te leggen binnen het Kostenverhaalsgebied overeenkomstig het Inrichtingsplan en het HIOR. De volgende werken en werkzaamheden worden in ieder geval voorzien:

i. de aansluiting van hoofdontsluiting van het Plangebied op de Jac. van Vollenhovenlaan, inclusief de noodzakelijke aanpassingen aan de inrichting van de Jac. van Vollenhovenlaan.

ii. de noodzakelijke aanpassingen aan het Openbaar gebied als gevolg van de ontsluitingen voor de gebouwde parkeervoorzieningen zijn voor rekening van ontwikkelaar.

iii. aanpassing van de rotonde aan de Sweelincklaan/Jac. van Vollenhovenlaan voor fietsers en voetgangers.

iv. het realiseren van de (tijdelijke) verbindingsweg tussen de parallelweg aan de Sweelincklaan en de hoofdontsluiting van het Plangebied overeenkomstig VOSP.

v. ontwikkelaar zorgt binnen het kostenverhaalsgebied dat het terrein, dat gereserveerd blijft voor onderwijs, wordt ingezaaid met gras. De gemeente zal na oplevering van het openbaar gebied deze ruimte met inspraak van (de nieuwe) bewoners verder inrichten met bijvoorbeeld speeltoestellen.

16. Inrichting, verkoop en overdracht Openbaar gebied binnen het Plangebied.

16.1. De ontwikkelaar realiseert voor eigen rekening en risico het (toekomstig) Openbaar gebied gelegen binnen het Plangebied. Het Openbaar gebied omvat de ontsluitingswegen van het Bouwprogramma, met openbare parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructuur ter plaatse van het openbaar gebied. De gronden waarop dit Openbaar gebied wordt ontwikkeld en gerealiseerd zijn als zodanig indicatief weergegeven op de "@" d.d. @ met kenmerk @.dgn, projectwise nr. @, opgenomen in **Bijlage 12**.

16.2. De inrichting van het Openbaar gebied dient te voldoen aan het door Partijen op te stellen en door gemeente goed te keuren ontwerp en inrichtingsplan. Op in de planning aangegeven momenten levert ontwikkelaar een concept voorlopig ontwerp (VO)/inrichtingsplan en definitief ontwerp (DO)/ inrichtingsplan aan ter goedkeuring door de gemeente. De gemeente toetst of de voornoemde ontwerpen beantwoorden aan de hierna in artikel 16.3 genoemde vereisten en criteria. Deze toetsing laat de verantwoordelijkheid van ontwikkelaar voor de volledigheid en deugdelijkheid van het ontwerp en inrichtingsplan onverlet.

16.3. Het door ontwikkelaar te realiseren Openbaar gebied dient voorts te voldoen aan het VOSP en voorts aan het Handboek inrichting openbare ruimte (HIOR) van de gemeente.

16.4. Het verleggen van kabels/leidingen overeenkomstig het nutsplan, zowel in het Kostenverhaalsgebied als in het omliggende openbaar gebied, ten behoeve van het Bouwprogramma komt voor rekening van ontwikkelaar.

16.5. Ontwikkelaar draagt zorg voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden binnen het Plangebied. Van der Weegen en BPD hebben hier onderling verdere afspraken over gemaakt in hun samenwerkingsovereenkomst. Ontwikkelaar zal starten met het woonrijp maken van het Kostenverhaalsgebied op het in de Planning (Bijlage 7) aangewezen tijdstip, doch in elk geval op een zodanig tijdstip dat binnen zes maanden nadat (er in het betreffende deelgebied) geen

CONCEPT

bouwverkeer meer plaatsvindt, het woonrijp maken is voltooid, zodanig dat de ontsluiting van elk op te leveren gebouw veilig met de daarbij behorende voorzieningen tot aan de Sweelincklaan aangelegd is, een en ander behoudens overmacht. Ontwikkelaar draagt zorg dat het Bouwprogramma conform het inrichtingsplan en het HIOR aansluit op het bestaande Openbaar gebied. Indien de Gemeente klachten ontvangt van inwoners omtrent de voortgang van de werkzaamheden woonrijp maken, zal zij de ontwikkelaar hieromtrent informeren en is de ontwikkelaar gehouden deze klachten, voor zover terecht, met bekwame spoed op deugdelijke wijze op te lossen. Bij overschrijding van deze uiterste termijn voor oplevering van de werkzaamheden woonrijp maken is de gemeente gerechtigd om door middel van een schriftelijke sommatie een nadere redelijke termijn te stellen, waarbinnen de oplevering alsnog kan worden gerealiseerd. Indien oplevering vervolgens niet plaatsvindt binnen de gestelde redelijke termijn van deze uiterste termijn, dan zal de gemeente een onmiddellijke, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter hoogte van € 5.000,= per week opeisen, onverminderd het recht van de gemeente om de door haar geleden schade te vorderen.

Bij de (gefaseerde) (op)levering van het Openbaar gebied door ontwikkelaar aan de gemeente, is het aan de ontwikkelaar of zij kiest voor een gefaseerde oplevering. Oplevering geschiedt na goedkeuring (opstellen proces-verbaal) door de gemeente conform het daarover bepaalde in het inrichtingsplan en Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR).

16.6. Bij toerekenbare tekortkoming van enige verplichting uit dit artikel, heeft de gemeente het recht om noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren zulks ten laste van de gestelde garantie, nadat ontwikkelaar door de gemeente in de gelegenheid is gesteld om zijn verplichting binnen een redelijke termijn te herstellen.

16.7. Onmiddellijk na de dag van oplevering (via een proces-verbaal) van het Openbaar gebied wordt een afkoopsom voor de onderhoudstermijn (12 maanden voor verhardingen en 24 maanden voor groen) berekend voor ontwikkelaar op basis van kengetallen prijspeil 2025. Voor de berekening van de afkoopsom wordt de berekening gehanteerd zoals vastgelegd in de modelberekening afkoop beheer en onderhoud in de onderhoudstermijn zoals bijgevoegd als **Bijlage 13** aan deze overeenkomst. De betaling afkoop moet uiterlijk één maand vóór de oplevering van het openbaar gebied aan de gemeente worden voldaan, op basis van een door de gemeente aan ontwikkelaar uit te reiken factuur. De hoeveelheden worden bepaald aan de hand van het vastgestelde inrichtingsplan Openbaar gebied zoals bepaald in artikel 16.2. De eenheidsprijzen worden jaarlijks geïndexeerd met inachtneming van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde Grond, weg en waterbouw indexcijfer (GWW, 2015=100), vanaf 1 januari 2026 tot de datum waarop de juridische levering van het openbaar gebied plaatsvindt, waarbij een indexering van 0% wordt gehanteerd ingeval het GWW-prijsindexcijfer 0 of lager is. Indien de ontwikkelaar de beheer- en onderhoudskosten van het Openbaar gebied in de onderhoudstermijn afkoopt, dient de juridische levering plaats te vinden uiterlijk binnen 6 weken na oplevering van het Openbaar gebied, onder de voorwaarden dat de gronden voldoen aan de eisen voortvloeiende uit onderhavige Overeenkomst en overeenstemming bestaat over de leveringsakte.

16.8. De gronden waarop het Openbaar gebied wordt aangelegd, zoals aangeduid op **Bijlage 12**, worden na oplevering daarvan aan de gemeente in eigendom overgedragen, tegen betaling door de gemeente van een bedrag van € 1,- (zegge één euro) (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting). Van der Weegen respectievelijke BPD verkopen voornoemde gronden hierbij voor die koopsom aan de gemeente, die deze hierbij van Van der Weegen respectievelijke BPD koopt. Nu de koop en verkoop in onderhavig artikel is opgenomen, is een afzonderlijke koopovereenkomst niet vereist. De levering vindt zo spoedig mogelijk plaats

CONCEPT

nadat het proces-verbaal is goedgekeurd en voldaan is aan het gestelde in artikel 16.7 van deze Overeenkomst.

16.9. De ter zake van deze levering/verkrijging respectievelijke oplevering verschuldigde belastingen zijn voor rekening van de ontwikkelaar. Mocht deze werkwijze fiscaal en/of juridisch niet aanvaardbaar zijn op grond van de (belasting)wet- en regelgeving, dan zullen partijen, voor zover rechtens mogelijk, nadere afspraken maken met als uitgangspunt een zodanige verrekening over en weer dat de gemeente per saldo niet meer verschuldigd is dan € 1,- inclusief belastingen. De ontwikkelaar vrijwaart de gemeente ter zake voor aanslagen overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging van dit Openbaar gebied onder de voorwaarde dat de levering daadwerkelijk plaatsvindt zoals vermeld in artikel 16.8 en artikel 16.11.

16.10. De ontwikkelaar staat ervoor in dat de gronden als genoemd in artikel 16.8 van deze overeenkomst, milieutechnisch geschikt zijn voor gebruik als Openbaar gebied. Zij zal zo nodig voor haar rekening en risico alle maatregelen treffen om de gronden daaraan te laten voldoen.

16.11. Voor de overdracht van de aangelegde openbare voorzieningen, niet zijnde het park/groenzone, wordt een beroep gedaan op de goedkeuring van paragraaf 2.5.2.3 van het Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 24 december 2020, nr. 2020-249875. De gemeente verklaart in dit kader door ondertekening van deze overeenkomst dat zij deze nieuw aan te leggen openbare voorzieningen (niet zijnde park/groenzone) volledig zal (gaan) gebruiken voor compensatiegerechtigde doeleinden en dat zij volledig recht op compensatie van omzetbelasting uit het BTW-compensatiefonds zou hebben als de overdracht van deze voorzieningen, indien wel tegen vergoeding verricht, aan de heffing van omzetbelasting zou zijn onderworpen.

16.12. Partijen nemen in het kader van de ontwikkeling en realisatie van het Openbaar gebied als volgens deze overeenkomst, het geldende wettelijke kader in acht, inclusief een mogelijke aanbestedingsplicht ter zake ontwikkeling en realisatie van het openbaar gebied in het Kostenverhaalsgebied.

16.13. Alle opdrachten in het kader van de ontwikkeling en realisatie van het openbaar gebied dienen in overeenstemming te zijn met de Algemene Richtlijn, het Agreement on Government Procurement (GPA), het EG-verdrag, de algemene beginselen van aanbestedingsrecht, het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de precontractuele goede trouw, de redelijkheid en billijkheid en worden verstrekt voor rekening en risico van de ontwikkelaar. De gemeente kan er daarbij voor kiezen - maar verplicht is zij daartoe zeker niet- om in deze de zogenaamde volmachtconstructie te hanteren, waarbij de gemeente een geclausuleerde volmacht verleent aan de ontwikkelaar, om namens de gemeente - maar voor rekening en risico van de ontwikkelaar- uitvoering aan de overeenkomst te geven overeenkomstig de geldende regelgeving per datum ondertekening van deze vereenkomst en mits partijen overeenstemming verkrijgen over de voorwaarden.

16.14. De ontwikkelaar vrijwaart de gemeente volledig voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van het niet voldoen aan de geldende aanbestedingsregelgeving en het gemeentelijk aanbestedingsbeleid in het kader van realisatie van het openbaar gebied in het Kostenverhaalsgebied.

CONCEPT

17. Planning.

17.1. Partijen hebben voor de voortgang van hun werkzaamheden een indicatieve planning op hoofdlijnen vastgesteld (**Bijlage 7)**. De planning geldt als uitgangspunt en kan in overleg worden aangepast.

17.2. Partijen zullen hun werkzaamheden op elkaar afstemmen en verrichten overeenkomstig het bepaalde in de planning, voor zover dat in hun vermogen ligt en behoudens publiekrechtelijke belemmeringen die daarbij mochten optreden.

17.3. Indien vertraging in de uitvoering optreedt of dreigt op te treden zullen partijen ter zake zodanige maatregelen nemen als nodig zijn om de voortgang van de werkzaamheden zoveel mogelijk overeenkomstig de planning te waarborgen.

D. FINANCIËLE ASPECTEN, PROJECTORGANISATIE EN COMMUNICATIE

18. Kostenverhaal.

18.1. De ontwikkelaar is aan exploitatiebijdrage verschuldigd, bestaande uit de volgende onderdelen:

a. plan- en apparaatskosten (PAK);

b. nota 'Systematiek Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen (RBV);

18.2. Partijen gaan ervan uit dat over de exploitatiebijdrage geen omzetbelasting is verschuldigd, omdat de gemeente in dit kader optreedt als overheid. Mocht naar het oordeel van de Belastingdienst over de exploitatiebijdrage toch omzetbelasting verschuldigd zijn, dan komt deze omzetbelasting voor rekening van de ontwikkelaar, maar niet voordat de gemeente de omzetbelasting (definitief) aan de Belastingdienst is verschuldigd en de gemeente voor de omzetbelasting een (aanvullende) factuur aan de ontwikkelaar heeft uitgereikt.

18.3. Indien ontwikkelaar toerekenbaar niet tijdig de exploitatiebijdrage betaalt, dan is de gemeente genoodzaakt tot het in rekening brengen van 4,5% samengestelde rente op jaarbasis.

18.4. De ontwikkelaar voldoet de PAK zoals benoemd in artikel 18.1. onder a. op de navolgende wijze:

a. Ontwikkelaar stemt in met de door de gemeente opgestelde raming voor de PAK van €338.000,-- uitgaande van oplevering van het project uiterlijk 31 december 2029. De raming wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van de in dat jaar vastgestelde uurtarieven;

b. De ontwikkelaar aanvaardt uitdrukkelijk dat de werkelijke PAK hoger kunnen uitvallen dan bepaald in artikel 18.4. onder a. wegens onder meer een langere doorlooptijd dan voorzien volgens de indicatieve planning en/of door extra werkzaamheden aan de kant van de gemeente;

c. Gemeente brengt jaarlijks de geraamde PAK als voorschot bij ontwikkelaar in rekening via een factuur. Ontwikkelaar heeft de verplichting dit voorschot uiterlijk op 1 februari van het betreffende jaar te hebben betaald aan de gemeente, ingaande op 1 januari 2026. De verdeling van de geraamde PAK per jaar (waarbij nog geen rekening is gehouden met wijzigingen in de uurtarieven) is opgenomen in **Bijlage 9**. Gemeente is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten zolang ontwikkelaar dit voorschot niet heeft voldaan. Indien de werkelijke PAK lager zijn dan het geraamde bedrag zoals opgenomen in Bijlage

CONCEPT

9 dan zal de gemeente het te veel betaalde bedrag aan PAK verrekenen conform het bepaalde in artikel 18.4. onder e.

d. De gemeente zal ontwikkelaar periodiek informeren over de hoogte van de daadwerkelijke gemaakte PAK. Voorts zal de gemeente op de hoogte brengen wanneer de daadwerkelijke kosten de voorschotbetaling als bedoeld in artikel 18.4 onder c. dreigt te worden overschrijden. In dit laatste geval is de gemeente een aanvulling op de voorschotbetaling van ontwikkelaar te verlangen en haar werkzaamheden op te schorten, zolang ontwikkelaar deze aanvulling niet aan de gemeente heeft voldaan.

e. Verrekening van de werkelijk door de gemeente gemaakte kosten (tot 1 december van het betreffende jaar) vindt jaarlijks plaats gelijktijdig met het in rekening brengen van het nieuwe voorschot als bedoeld in artikel 18.4 onder c. van deze Overeenkomst en binnen 3 maanden na afronding van het Project.

18.5. De bijdrage voor de reserve bovenwijkse voorzieningen, onderdeel van de exploitatiebijdrage zoals genoemd in artikel 18.1. onder b., heeft de gemeente bepaald aan de hand van een systematiek zoals verwoord deze voorzien is in de huidige Nota Bovenwijkse voorzieningen 2020. Ontwikkelaar conformeert zich aan de volgende prijzen per eenheid ondanks de definitieve prijzen per eenheid :

a. per sociale huurwoning € 499,-- ;

b. per middeldure huurwoning € 744,-- ;

c. per betaalbare koopwoning (maximaal € 420.000,--, prijspeil 2026) € 744,--;

d. per dure koopwoning € 1.489,--;

e. per m² BVO leisure/zorg/maatschappelijke voorzieningen € 6,20;

f. per m² BVO detailhandel € 18,80;

18.6. De bijdrage voor de reserve bovenwijkse voorzieningen zoals benoemd in artikel 18.5 wordt gelijktijdig met het verlenen van een Bruikbare omgevingsvergunning bij ontwikkelaar in rekening gebracht. Het is ontwikkelaar bekend dat het verboden is een kostenverhaalsplichtige activiteit te verrichten c.q. te starten met de bouwactiviteiten voordat de te verhalen kosten zijn betaald (artikel 13.12 Ow), op straffe van bestuurlijke handhaving. Indien buiten toedoen van ontwikkelaar de woningen van een betreffende deelgebied niet gerealiseerd kunnen worden, ondanks een bruikbare omgevingsvergunning, treden partijen in overleg, waarbij wordt bezien of er voor beide partijen legitieme argumenten zijn om nieuwe afspraken te maken over de betaling van de bijdrage voor de reserve bovenwijkse voorzieningen.

18.7. De exploitatiebijdrage opgenomen in artikel 18.1 onder b. wordt geïndexeerd op basis van het CPI-prijsindexcijfer ('CPI Alle Huishoudens 2015 = 100') vanaf het moment van vaststelling van de Nota Bovenwijkse Voorzieningen (1 juli 2020) tot het moment van betaling, waarbij een indexering van 0% wordt gehanteerd ingeval het CPI-prijsindexcijfer 0 of lager is.

18.8. Ontwikkelaar is volgens de legesverordening legeskosten verschuldigd voor de Planologische maatregel(en), ontheffingen en omgevingsvergunningen. Deze kosten zitten niet in het bedrag genoemd in artikel 18.1. Ten aanzien van het op te stellen en in procedure nemen van de Planologische maatregel als bedoeld in artikel 5.3. van deze Overeenkomst zijn tussen de gemeente en de ontwikkelaar nadere afspraken gemaakt. De leges als gevolg van een

CONCEPT

aanvraag als bedoeld in artikel 5.5. van deze overeenkomst dragen partijen ieder voor hun eigen aanvraag.

18.9. Eventuele aanspraken van derden op vergoeding van (plan)schade en/of nadeelcompensatie in de zin van titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet in het kader van de realisatie van het Bouwprogramma, zullen door de gemeente worden verhaald op ontwikkelaar, voor zover die aanspraken betrekking hebben op of verband houden met Planologische maatregelen die betrekking hebben op of verband houden met de realisatie van het Project.

18.10. Ontwikkelaar verbindt zich om aan de gemeente het totale bedrag aan schadevergoeding te compenseren dat onherroepelijk bij daartoe strekkende besluiten is toegekend en dat voortvloeit uit het door Ontwikkelaar ingediende Planologische maatregel die betrekking hebben op of verband houden met de realisatie van het Bouwprogramma. Daarnaast vergoedt ontwikkelaar in het geval van een dergelijke toekenning alle met deze schadevergoeding samenhangende kosten in de zin van artikel 4:129 van de Algemene wet bestuursrecht.

18.11. De gemeente zal ontwikkelaar schriftelijk in kennis stellen van iedere aanvraag om schadevergoeding. De gemeente zal ontwikkelaar bij de behandeling van de aanvraag betrekken op de wijze zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Nadeelcompensatie Tilburg.

18.12. Ontwikkelaar heeft de gemeente opdracht gegeven tot het verrichten van landmaatkundige werkzaamheden, zoals omschreven in **Bijlage 10**. De kosten voor deze werkzaamheden zijn niet opgenomen in de exploitatiebijdrage genoemd in artikel 18.1 van deze Overeenkomst. Ontwikkelaar zal deze kosten betalen gelijktijdig met het ondertekenen van deze Overeenkomst.

18.13. Ter voorkoming van onzekerheid en/of een eventueel toekomstig geschil stellen partijen de waarde van de gemeentelijke prestatie als bedoeld in artikel 6:210 Burgerlijk Wetboek vast op de krachtens artikel 18.1 verschuldigde exploitatiebijdrage en de kosten voor de aanleg van het Openbaar gebied. Zij stellen voorts vast dat de gemeente gerechtigd is om aanspraak te maken op voormelde bijdrage c.q. kosten en op de in deze Overeenkomst overeengekomen betalingsverplichting. Voormelde afspraak is te duiden als een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:900 Burgerlijk Wetboek en ontbinding daarvan is uitgesloten. Ontwikkelaar doet hierbij onherroepelijk afstand van het recht om ten titel van onverschuldigde betaling de betaalde bedragen terug te vorderen respectievelijk op de gemeente te verhalen of zich te beroepen op een eventuele ongeldigheid van de gemaakte afspraken. Ook dit onderdeel van de afspraak is te duiden als een vaststellingsovereenkomst en ook daarvan is ontbinding uitgesloten.

19. Zekerheden / garanties.

19.1. Ter zekerstelling van de aanleg en het Woonrijp maken van het (toekomstig) Openbaar gebied en de openbare voorzieningen in het Plangebied zoals bepaald in de artikelen 15 en 16 van deze Overeenkomst dient ontwikkelaar een waarborgsom af te geven ter waarde van 100% van de geraamde kosten of aanbestedingsresultaat (indien beschikbaar ten tijde van de start van het Bouwrijp maken) van het Woonrijp maken. De waarborgsom dient te worden betaald voorafgaand aan de start van het Bouwrijp maken van het eerste deelgebied. Hiervoor verstrekt de gemeente aan ontwikkelaar een factuur. Partijen kunnen overeenkomen dat de waarborgsom gefaseerd wordt afgebouwd. Het (gefaseerd) afbouwen van de waarborgsom kan aan de orde zijn zodra het Woonrijp maken in een deelgebied naar volle tevredenheid van

CONCEPT

de gemeente is uitgevoerd blijkende uit een proces verbaal van oplevering als overeengekomen. In overleg met de gemeente kunnen de gronden per deelgebied notarieel zijn geleverd aan de gemeente, overeenkomstig artikel 16.8 van deze overeenkomst. Er zal te allen tijde 10% van de waarborgsom worden achtergehouden ten behoeve van de verplichting tot het onderhouden van het Openbaar gebied gedurende de onderhoudstermijn zoals opgenomen in artikel 16.7 van deze Overeenkomst, tenzij dat partijen een afkoopsom voor dit onderhoud zijn overeengekomen.

20. Communicatie en omgevingsmanagement.

20.1. Partijen hechten grote waarde, zowel voor als tijdens de realisatie van het project, aan een goede en zorgvuldige communicatie met zowel belanghebbenden in de directe omgeving van het project als met potentiële eigenaars en gebruikers.

20.2. Partijen zijn met inachtneming van de vigerende Richtlijn Omgevingsdialoog hoofdverantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de ontwikkeling van het project:

20.3. Partijen dragen ieder voor hun eigen deelgebied voor haar eigen rekening en risico zorg voor het omgevingsmanagement tijdens het hele traject van voorbereiding en uitvoering van de bouw. Hieronder valt in ieder geval het waar mogelijk voorkomen van klachten en bij optreden daarvan het zorg dragen voor de afhandeling van deze klachten. Vanwege de integraliteit van het plan stemmen partijen tijdig en in goed overleg het communicatietraject en omgevingsdialoog met elkaar af.

20.4. De ontwikkelaar draagt voor haar rekening en risico zorg voor de communicatie voor het bouwprogramma, alsmede de participatie (informeren en betrekken omgeving) en inspraak.

20.5. De ontwikkelaar draagt in afstemming met de gemeente voor haar rekening en risico zorg voor het op de hoogte brengen en houden van de omwonenden van het bouwprogramma en de daaruit voortvloeiende bouwwerkzaamheden.

20.6. De informatieverstrekking c.q. ondersteuning door de gemeente vindt op hoofdlijnen plaats vanuit haar wettelijke verplichtingen (inspraak en zienswijzen) en het gemeentelijk beleid.

E. OVERIGE BEPALINGEN

21. Publieke rol van de gemeente.

21.1. Ten aanzien van de publieke taak van de gemeente is de ontwikkelaar zich ervan bewust dat de gemeente en dan met name de organen van de gemeente in het kader van de uitoefening van de krachtens deze overeenkomst benodigde besluiten en plannen gebonden zijn aan hun publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voortvloeiende uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, wet, regelgeving et cetera. Het bepaalde in deze overeenkomst kan aan deze verantwoordelijkheid niet afdoen en kan er nimmer toe leiden dat de bevoegde organen van de gemeente niet meer de vrijheid hebben om bij het uitoefenen van de publiekrechtelijke bevoegdheden belangen van derden op een zorgvuldige wijze te wegen en daar consequenties aan te verbinden. Het vorenstaande heeft tot gevolg dat de gemeente, althans haar organen, mogelijk publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht(en) die niet in het voordeel zijn van de aard of strekking van deze overeenkomst. Het vorenstaande brengt met zich dat eventuele toezeggingen, aanbiedingen, voorstellen, besluiten et cetera van het college gedaan aan de ontwikkelaar in relatie tot deze overeenkomst, de overige organen van de gemeente - meer in

CONCEPT

het bijzonder de raad - op geen enkele wijze binden. De raad behoudt derhalve nadrukkelijk het recht om af te wijken van eventuele toezeggingen, aanbiedingen, voorstellen, besluiten et cetera van het college. De ontwikkelaar is zich hiervan bewust en aanvaardt het daarmee verband houdende risico. De ontwikkelaar zal de gemeente en de organen van de gemeente nimmer aansprakelijk houden voor zijdens de ontwikkelaar en/of haar rechtsopvolgers dientengevolge mogelijkerwijs geleden schade.

21.2. De gemeente is niet aansprakelijk voor vertragingen indien dit voortvloeit uit een handelen of nalaten waartoe zij op grond van het publiekrecht gehouden is of die een gevolg zijn van schorsing of vernietiging van besluiten. In het bijzonder kan zij niet aansprakelijk gehouden worden voor handelen of nalaten dat voortvloeit uit aanwijzingen, ingrijpen e.d. van hogere overheden of uitspraken van rechterlijke instanties. Ook is de gemeente niet aansprakelijk indien zij uit hoofde van een redelijke uitoefening van de publieke taak tegemoet dient te komen aan bezwaren van derden. De gemeente is nimmer aansprakelijk voor gemiste winst respectievelijk het positief contractsbelang. Alle voorgenoemde uitsluitingen van de gemeente gelden behoudens het geval sprake is van opzet of ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de gemeente.

22. Overdracht contractpositie aan derden.

22.1. Het is de ontwikkelaar niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst aan een derde over te dragen. Aan de toestemming kan de gemeente voorwaarden verbinden. Eén van de voorwaarden kan zijn dat de overnemende partij extra zekerheden verstrekt betreffende de uitvoering van deze overeenkomst. Indien deze partij niet in staat is om voldoende zekerheden te verstrekken kan dit voor de gemeente reden zijn om medewerking aan de overdracht te van de contractpositie te weigeren, tenzij de ontwikkelaar alsnog een zekerheidsstelling verstrekt. De gemeente zal de toestemming niet op onredelijke gronden kunnen onthouden. Aan de overdracht van de contractpositie aan een aan de ontwikkelaar gelieerde partij zal de gemeente zonder meer medewerking verlenen, mits de door de ontwikkelaar op grond van deze overeenkomst te verstrekken zekerheden op een zelfde wijze worden overgenomen.

22.2. Indien de ontwikkelaar handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid, is zij jegens de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 500.000,- (zegge: vijfhonderdduizend euro), onverminderd het recht van de gemeente om nakoming dan wel vergoeding van aanvullend geleden schade te vorderen. Artikel 6:92 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

23. Einde overeenkomst.

23.1. Deze overeenkomst eindigt als de planologische maatregel niet onherroepelijk wordt. Partijen treden in overleg omtrent een aanpassing van het project waardoor wel een onherroepelijke planologische maatregel haalbaar lijkt, waarbij partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht nemen. Indien dit leidt tot aanpassing van de afspraken dan leggen partijen deze afspraken vast in een aanvullende overeenkomst. Indien ondanks inspanningen van partijen daartoe het niet mogelijk blijkt om tot een aanpassing van de Planologische maatregel te komen die wel onherroepelijk kan worden, kan deze overeenkomst door elk van partijen worden ontbonden.

23.2. De gemeente kan deze overeenkomst gedeeltelijk of geheel ontbinden in geval van:

a. het aanvragen van surséance van betaling door Van der Weegen of BPD;

CONCEPT

b. intreden van faillissement van Van der Weegen of BPD, eigen aangifte tot faillietverklaring, of aanbieding van akkoord buiten faillissement;

c. verlies van rechtspersoonlijkheid, liquidatie, feitelijke liquidatie of ontbinding van Van der Weegen of BPD, en verder wanneer Van der Weegen of BPD haar doel heeft opgegeven en/of haar onderneming heeft beëindigd of blijk geeft van het voornemen om het doel op te geven respectievelijk om haar onderneming te beëindigen;

d. verzuim van Van der Weegen of BPD;

e. niet of niet-tijdige betaling van de bijdragen in artikel 18.

23.3. Bij beëindiging en ontbinding worden niet geretourneerd:

a. de bijdrage in artikel 18.1.a,

b. de bijdrage in artikel 18.1.b, als de planologische maatregel is vastgesteld en nog onherroepelijk kan worden,

c. de legeskosten.

Bij beëindiging en ontbinding is de ontwikkelaar verder gehouden alle schade van de gemeente voortkomend uit de verplichtingen van ontwikkelaar uit de overeenkomst te vergoeden.

24. Europees recht.

24.1. De uitvoering van onderhavige overeenkomst door ontwikkelaar dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van aanbestedings- en staatssteunrecht én met het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. De ontwikkelaar vrijwaart de gemeente voor aanspraken van derden ter zake.

25. Slotbepalingen.

25.1. De gemeente publiceert op grond van artikel 16.138 Omgevingswet een kennisgeving dat deze overeenkomst is gesloten. De kennisgeving bevat een zakelijke weergave van de inhoud en vermeldt waar en voor welke periode de stukken voor iedereen ter inzage liggen. De ontwikkelaar stemt daarmee in en met openbaarmaking van de volledige overeenkomst. Op deze Overeenkomst is het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur onverminderd van toepassing. Dit houdt in dat de Gemeente een verzoek om openbaarmaking van deze Overeenkomst en/of informatie met betrekking tot deze Overeenkomst slechts kan weigeren op grond van de in de Wet openbaarheid van bestuur opgenomen weigeringsgronden.

25.2. Fiscale gevolgen voorkomend uit de verplichtingen van ontwikkelaar in deze overeenkomst zijn voor de ontwikkelaar. De ontwikkelaar vrijwaart de gemeente ter zake van mogelijke naheffingen van de Belastingdienst opgelegd aan de ontwikkelaar.

25.3. De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar en kunnen niet bezwaard worden.

25.4. Partijen stemmen hun communicatie-activiteiten vooraf op elkaar af, waarbij de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor alle burgerparticipatie (omgevingsdialoog) en marketingcommunicatie en de gemeente voor de procescommunicatie in het kader van planologische procedure(s). De ontwikkelaar ondersteunt de gemeente bij haar communicatieactiviteiten in praktische zin middels het aanleveren van informatiemateriaal, het houden van presentaties e.d.

CONCEPT

25.5. Indien de onverkorte uitvoering van deze overeenkomst niet kan plaatsvinden als gevolg van buiten de invloedsfeer van partijen liggende onvoorziene omstandigheden, treden partijen met elkaar in overleg, waarbij zo veel mogelijk met inachtneming van de doelstelling van deze overeenkomst, zal worden gezocht naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing door aanpassing van deze overeenkomst, zulks met inachtneming van de strekking van deze overeenkomst en de redelijkheid en billijkheid. Een wijziging in marktomstandigheden en/of de kredietcrisis kwalificeert niet als een onvoorziene omstandigheid als bedoeld in dit artikel en in artikel 6:258 Burgerlijk Wetboek.

25.6. Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

25.7. De wettelijke bepalingen omtrent nakoming en ontbinding van wederkerige overeenkomsten zijn volledig op deze overeenkomst van toepassing. Ingeval een der partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen zal dit schriftelijk aan die partij worden medegedeeld. Partijen zullen vervolgens gedurende een maand overleg voeren of de tekortschietende partij alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen. Deze termijn behoeft niet in acht te worden genomen als de bijzondere omstandigheden dit vergen. Indien na deze termijn nog steeds niet aan de verplichtingen wordt voldaan zullen partijen handelen als in het Burgerlijk Wetboek boek 6 is bepaald.

25.8. Het buiten schuld of toedoen van partijen niet verkrijgen van de benodigde overheidsgoedkeuringen, vergunningen, ontheffingen etc. wordt niet beschouwd als tekortschieten in de zin van lid 7.

25.9. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Aldus overeengekomen en op _____ (datum) in drievoud getekend te Tilburg.

GEMEENTE TILBURG
voor deze: M. ‘t Hardt

VAN DER WEEGEN BOUWONTWIKKELING B.V.
voor deze: T.W.G. de Kort

BPD ONTWIKKELING B.V.
voor deze: J.P.C.M. Leijten MRE

CONCEPT